



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA QUESTURA E
DELLA POLIZIA STRADALE DI FROSINONE – VIA VADO DEL TUFO 67/A FROSINONE-
SCHEDA FRB1053**

CUP: E45G21000000001

CIG: BC6517ADC8

CPV: 45454000-4 "lavori di ristrutturazione"

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA.....	3
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
1.4 GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1 PREZZIARI DI RIFERIMENTO	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	11
3.4 TERMINI E DURATA DELL'APPALTO	11
3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO	20
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	31
15.2 DGUE	33
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	34

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
15.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	35
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
16. OFFERTA TECNICA	38
17. OFFERTA ECONOMICA	41
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	43
18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - 15 PUNTI	55
19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	55
19.1 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE	55
19.2 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI TABELLARI DELLE OFFERTE	56
19.3 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	57
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	57
21.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	57
22. Verifica Contributo ANAC	58
23.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
25. APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	60
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	60
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	62
28. CODICE DI COMPORTAMENTO	62
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	62
30.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	63
31.ACCESO AGLI ATTI	63

PREMESSE

Con decisione a contrarre prot. n. 8896 del 14/07/2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori adeguamento sismico della Questura e della Polizia stradale di Frosinone – Via Vado del Tufo 67/a Frosinone- scheda FRB1053 conforme alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 24/11/2025 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Il progetto è stato validato con l'atto prot. SpP n. 1712 in data 29.12.2025.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e con l'applicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Comune di Frosinone, come meglio definito nel Capitolato Speciale d'appalto, Codice NUTS: ITE45.

CIG BC6517ADC8 CUP E45G21000000001

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Rosario Camaldo.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del

termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html)>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare

di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali.

Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- Decisione a contrarre prot. n. 8896 del 14/07/2026;
- bando di gara;
- disciplinare di gara con i relativi allegati richiamati in calce, tra cui il DGUE “Request.xml”;
- capitolato speciale d'appalto e relativo allegato Indicazioni per CSA lavori: Restituzione As Built – FRB1053-ADD-INDICACSA-XX-SO-Z-A0000;
- addendum al CSA;
- progetto esecutivo;
- BIMSM – Specifica Metodologica Restituzione As Built – FRB1053-ADD-SPECIFICOS-XX-SM-Z-A00001;
- BIMMS - Method Statement - Linee guida Produzione informativa BIM ed allegati: ADD2024-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001.
- BIMSO - Specifica Operativa - Template di Offerta di Gestione Informativa: FRB1053-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e sul Sistema nella sezione documentazione <https://www.acquistinretepa.it/bandi/aperta/garaasp/771faba148f7f0ea>.

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 17/08/2026 ore 12:00** in via telematica attraverso la sezione Comunicazioni del Sistema, previa registrazione al Sistema stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nell'area documentale e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 c. 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., a causa dell'elevato grado di integrazione e complessità delle lavorazioni previste, la cui suddivisione, comprometterebbe la fattibilità e l'efficacia dell'intervento stesso. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

La presente procedura ha per oggetto lavori di adeguamento sismico della Questura e della Polizia Stradale di Frosinone – Via Vado Del Tufo 67/A Frosinone- Scheda FRB1053.

NUTS: ITE45.

CPV: 45454000-4 "lavori di ristrutturazione"

L'importo a base di gara è pari a € 5.714.302,08 (euro *cinquemilionisettecento quattordicimilatrecendodue/08*) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge, secondo quanto meglio precisato nella tabella che segue.

Descrizione	Importo (€)
A) Importo lavori a misura	€ 5.164.477,61
<i>A.1) di cui Costi della manodopera scorporati da A</i>	€ 1.515.704,75
B) Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	€ 549.824,47
A) + B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 5.714.302,08
<i>Importo appalto soggetto a ribasso</i>	€ 5.164.477,61

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, è stato determinato, per ciascuna categoria di lavori, come segue:

Categoria	Denominazione	Importo dei lavori incluso costi sicurezza (€)	Classifica	% sul totale	P (principale) S (secondaria)
OG1	Edifici Civili	4.938.528,30 €	V	86,42 %	P
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	98.838,48 €	I	1,73 %	S
OS18-B	Componenti per facciate continue	676.935,30 €	III	11,85 %	S
	Sommano lavori	€ 5.714.302,08		100%	

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.515.704,75 calcolati sulla base di quanto previsto all'art. 41, comma 13, del Codice

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ex art. 41, comma 14 del codice ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

La categoria prevalente dei lavori è OG1 Edifici civili e industriali.

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, come meglio specificato nel Progetto allegato alla documentazione di gara, applicando i Prezziari di riferimento riportati nel paragrafo successivo.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: Imprese artigiane edili e affini e delle Cooperative codice alfanumerico F012.

Gli operatori economici devono indicare nella propria offerta alternativamente:

- 1) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante;
- 2) di applicare di un diverso CCNL, assumendo uno specifico impegno ad assicurare trattamenti economici e normativi equivalenti;
- 3) di applicare un CCNL ritenuto equivalente. In tale ultimo caso, l'impegno all'armonizzazione delle condizioni di lavoro deve essere puntuale e circostanziato, non potendo risolversi in una dichiarazione meramente generica.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

L'equivalenza deve ritenersi sussistente qualora la retribuzione annua complessiva, con riferimento alle sue componenti fisse, risulti almeno pari a quella prevista dal CCNL di riferimento e gli eventuali scostamenti relativi alle tutele normative, valutati secondo i criteri di cui all'Allegato I.01 al Codice, assumano carattere marginale.

Le medesime tutele economiche e normative devono essere garantite anche ai lavoratori impiegati nell'ambito del subappalto.

L'intervento prevede le prestazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori, e negli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante tramite il link inserito tra la documentazione di gara a Sistema.

La realizzazione dell'appalto dovrà essere eseguita nel rispetto dei criteri minimi ambientali descritti nella relazione CAM, le cui specifiche tecniche sono descritte nella relazione CAM di progetto e le clausole contrattuali nell'allegato al DM 24/11/2025

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera compiuta e conforme alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, al fine di dare compiuta l'opera in appalto a regola d'arte.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Ai sensi dell'art. 210, comma 2, terzo capoverso, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., atteso che il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

La realizzabilità dell'intervento trova copertura finanziaria con fondi "CASA ITALIA" in forza della convenzione e dei successivi atti aggiuntivi tra "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia" e l'"Agenzia del Demanio - Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici", i cui fondi risultano appostati sulla commessa FTERZICIFRB1053 dell'intervento con codice applicativo Idea n. IDEA_1231.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 30% da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti all'art 2.15 del capitolato speciale.

3.1 PREZZIARI DI RIFERIMENTO

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, come meglio specificato nel progetto allegato alla documentazione di gara, applicando i Prezziari di riferimento di seguito riportati:

- Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Edili ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 101/2023, e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 aprile 2023, n. 32;
- Analisi dei prezzi aggiunti, desunti da altri prezzari e indagini di mercato sulla base di listini fornitori;

Per talune lavorazioni è stato necessario la redazione di nuovi prezzi opportunamente asseverati dal progettista del PE.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno "a misura".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto,

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a causa del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'90% del valore eccedente la suddetta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Come previsto dal comma 3, lett. a) dell'art 60 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato ai sensi del comma 4-quater del citato art. 60 del Codice, il quale rinvia alla disciplina di cui all'Allegato II.2-bis del Codice, recante le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi individuate. Ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con una frequenza pari all'aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.4 TERMINI E DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **580 giorni naturali e decorrenti dal verbale di avvio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori. I lavori si intendono conclusi con l'emissione del certificato di collaudo con esito positivo.**

Nel calcolo del tempo sopra indicato si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili sulle tempistiche dei lavori.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma, redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Ai sensi dell'art. 126 co. 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al suddetto termine, all'appaltatore verrà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, quantificato secondo quanto disciplinato al paragrafo 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'ambito dello schema di contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si rappresenta che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Categoria	Denominazione	Importo dei lavori incluso costi sicurezza (€)	Importo dei lavori aumentato di 1/5 (€)
OG1	Edifici Civili	4.938.528,30 €	5.926.233,96 €
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	98.838,48 €	118.606,18 €
OS18-B	Componenti per facciate continue	676.935,30 €	812.322,36 €
	Sommano lavori a misura	€ 5.714.302,08	€ 6.857.162,50

Per quanto non espressamente previsto si richiama integralmente l'art. 120 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie

consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati

il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso

a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto delle stesse costituiscono, altresì, **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi, inoltre, dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli O.E. che occupano oltre 50 dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli O.E. che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, co. 2 dell'Allegato II.3 al Codice

Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa speciale in materia di privacy e protezione dei dati personali, per la verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere

acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 e II.18 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA:

Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere come indicate nella seguente tabella:

TABELLA – SOA LAVORI

CALCOLO DELLE CLASSIFICHE PER ATTESTAZIONE SOA							
Cat.	Importo lavori per ciascuna categoria con costi della sicurezza	Classifiche attestazione SOA	Qualificazione Obbligatoria	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				Categoria	Subappalto	Subappalto a cascata	Avvalimento
OG1	4.938.528,30	V	SI	Prevalente	SI (nei limiti del 49,99 %)	NO	SI
OS18-A	98.838,48 €	I	SI	Scorporabile	SI	NO	NO
OS18-B	676.935,30 €	III	SI	Scorporabile	SI	NO	NO
	€ 5.714.302,08						

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Si rimanda, inoltre, alle previsioni di cui all'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle imprese** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

2. Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso. Si precisa che il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione di ciascun componente entro i limiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorziato.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 dell'art. 68 del Codice, trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane e i consorzi stabili partecipano alla gara nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 67 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, al quale si rimanda integralmente.

Ai sensi dell'art. 67 del codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c)¹ e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

¹ I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, la Stazione Appaltante vieta il ricorso all'avvalimento per le categorie di lavori, OS18-A ed OS18-B, trattandosi per l'appalto in questione, come rappresentato nel progetto a base di gara, di lavori di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica. Per tali ragioni è richiesto che gli stessi siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è altresì consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
- sottoscrivere e allegare il Patto di integrità;

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non è ammesso il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza - tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare- di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

- Il concorrente si impegna a garantire l'applicazione a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

- il concorrente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate con le modalità indicate nella propria offerta.

Ai sensi dell'Allegato II.3, inoltre:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:
 - devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
- c) Gli operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50:
 - sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto;
 - sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
- d) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assumere una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 10% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 20 giugno 2023 (Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con

disabilità nei contratti riservati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2023, n. 173. Le percentuali di cui sopra sono state determinate in considerazione dell'oggetto del contratto e della specifica natura del progetto, nonché dell'obbligo di adempiere a quanto previsto dal d.P.R. 177/2011 in materia di esperienza pregressa e abilitazioni del personale in cantiere tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo;

L'Appaltatore è vincolato al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal progetto esecutivo nonché, in base a quanto previsto all'art. 57, comma 2, del codice appalti, è tenuto all'applicazione dei Criteri ambientali minimi (clausole contrattuali) per l'affidamento dei lavori di cui al DM 24/11/2025, secondo quanto precisato nell'Addendum al CSA, ed al recepimento di quanto offerto in sede di gara in relazione ai criteri premianti per l'affidamento dei lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, attenersi alle proposte migliorative eventualmente presentate in fase di gara in relazione ai criteri di sostenibilità energetico-ambientale.

Il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di CAM comporterà l'applicazione delle sanzioni e nel caso di grave inadempimento la risoluzione contrattuale.

L'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intendere adempiere agli impegni di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente di cui all'articolo in questione. Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (cfr. ultimo comma del citato art. 27).

L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione ed alla redazione degli elaborati AS BUILT, mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM).

L'Appaltatore in fase di gara presenterà la propria Offerta di Gestione Informativa (oGI) sulla base del template fornito dalla SA, non modificandone la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere e seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. Si precisa inoltre che prima dell'avvio del servizio le offerte di Gestione Informativa andranno concretizzate dall'Aggiudicatario nei relativi piani di Gestione Informativa (pGI).

L'attività di restituzione AS-BUILT dovrà essere coerente con i documenti di gara, in particolar modo con il livello di dettaglio geometrico e informativo previsto all'interno della BIMSM - Specifica Metodologica As Built, nonché con quanto indicato all'interno delle BIMMS - Method Statement.

Ogni modello e ogni elemento, sia in formato nativo che in formato aperto ed interoperabile IFC, dovrà contenere i set di parametri richiesti dalla S.A. per la fase esecutiva dell'opera. Eventuali proposte migliorative andranno esplicitate e descritte nell'oGI, rimanendo nei limiti di formattazione e di dimensioni.

La redazione dell'As Built, effettuata con metodi e strumenti digitali, dovrà essere coordinata da un professionista qualificato, il **Responsabile del processo BIM** in fase di esecuzione dei lavori, di cui la ditta appaltatrice dovrà fornirsi, comunicandone il **nominativo in fase di partecipazione**. Il Responsabile BIM dovrà essere un professionista munito di laurea (Triennale, Specialistica o Quinquennale) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure munito di Diploma di Geometra, Perito Industriale o diploma equipollente, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, dotato di specifiche competenze

L'esecutore dei lavori dovrà essere, comunque, in possesso di tutti i requisiti di esecuzione previsti dalle norme specifiche ai fini della loro realizzazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, e precisamente pari ad **€ 114.286,04** (centoquattordicimiladuecentoottantasei/04). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'operatore è tenuto altresì a presentare una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 117 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **Banca d'Italia – Tesoreria di Roma**

IBAN: IT81O0100003245348400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice IPA** su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a una

piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante: **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio**);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite interamente mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso della seguente certificazione: UNI EN ISO 14001
Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo ed assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP previa richiesta scritta, con le modalità previste al punto 2.3, **entro e non oltre il termine del 29 luglio 2026. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.** L'accesso alle aree interessate avverrà di persona, in conformità alle direttive dell'amministrazione usuaria.

Data, ora e indirizzo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo con le modalità previste al punto 2.3. e calendarizzate dal RUP secondo l'ordine di arrivo delle richieste e secondo la disponibilità dell'Amministrazione Usuaria. Tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione usuaria, non sarà possibile modificare il calendario dei sopralluoghi stabilito.

Non sarà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A pena di non ammissione, l'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate entro il termine perentorio di seguito indicato, esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/09/2026 , a pena di irricevibilità.
--

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “**invio**” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato- "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica o l'Offerta economica.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Disciplinare e per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo "Domanda di Partecipazione e Documentazione amministrativa e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economico-temporale.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Sono, inoltre, sanabili a titolo esemplificativo:

il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili, invece:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e economica su ogni relativo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

Documento	Busta A
Domanda di partecipazione	
Eventuale procura	
DGUE Response (in formato .xml e .pdf)	
Dichiarazione integrativa dei singoli operatori economici comprensiva dell'Informativa privacy	
Garanzia provvisoria	
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	
Eventuale Dichiarazione di avvalimento	

Eventuale contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria	
Patto di integrità	
Comprova assolvimento imposta di bollo	
Certificazione e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria Amministrativa	
Facoltativo: dichiarazioni ai sensi della normativa antimafia sui familiari conviventi	
Eventuale Atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
(per gli operatori che impiegano più di 50 dipendenti ai sensi dell'art. 1, co. 1, Allegato II.3 al Codice) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	
Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. (facoltativa)	
Eventuale ulteriore documentazione (facoltativa)	

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono rese:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2 DGUE

Il Concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file “*Request.xml*” di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response.xml*”.

La “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
 - dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- < in caso di gara al MRQP - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI>.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa (in Allegato), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

1) i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione;²

2) Il possesso della attestazione SOA;

3) di aver letto e accettare l'informativa privacy

N.B: La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo

² Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b. il socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
e. i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001);
f. il direttore tecnico o il socio unico;
g. l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
h. gli amministratori del socio persona giuridica.

di presentazione del DGUE.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "*Response xml*" del DGUE nelle modalità descritte al paragrafo relativo al DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) la "*Response xml*" del DGUE dell'ausiliaria;
- 5) Dichiarazione integrativa
- 6) Patto d'integrità.

15.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, in aggiunta ai documenti di cui ai paragrafi precedenti, allega:

- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo**;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **patto di integrità**, di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato V). L'allegato in questione dovrà essere presentato da **tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE**;
- (per gli operatori che impiegano più di 50 dipendenti) copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i **consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a) prestazioni *rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190*]:

a1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **White List**), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

- b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]*:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di **self cleaning** adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]*:

☐ che il **provvedimento di ammissione al concordato** è stato emesso il ____ da ____

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da ____

- d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]*:

☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: **sottoposizione a sequestro o confisca** ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

- e) [solo per i **consorzi stabili**] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in **forme diverse** (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come **impresa ausiliaria** di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)
- g) di partecipare in **più di una forma**, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)
- h) di avere prestato risorse, in qualità di **impresa ausiliaria**, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce nella busta tecnica la documentazione indicata di seguito che dovrà essere sottoscritta digitalmente nelle stesse modalità previste per la domanda di partecipazione:

Offerta tecnica Documento	Busta
“CRITERIO A” - PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE - Documenti descrittivi della professionalità, capacità ed esperienza del concorrente. La mancata presentazione è a pena di esclusione	Tecnica
“CRITERIO B” - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL' OFFERTA - Relazione sulle caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta. La mancata presentazione è a pena di esclusione	Tecnica
“CRITERIO C” - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SOSTENIBILITÀ - Criteri Ambientali Minimi e Sostenibilità. La mancata presentazione è a pena di esclusione	Tecnica
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC .	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

In particolare, per il:

➤ **“CRITERIO A”. PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE**

Il concorrente dovrà produrre:

- **N. massimo 3 schede descrittive di non più di 3 interventi eseguiti e conclusi**

antecedentemente la data di pubblicazione della presente procedura su immobili comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte progettuali e tipologia edilizia a quello oggetto della presente procedura.

Ciascuna scheda descrittiva non deve superare 3 pagine di formato A3 o 6 pagine di formato A4 (complessivamente max 9 facciate formato A3 e 18 facciate formato A4)

La scheda descrittiva deve, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore 2,5, margine inferiore 2,5, margine destro 2,5 e margine sinistro 2,5 e potrà essere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette pagine.

Si precisa che saranno valutate dalla Commissione di gara solo ed esclusivamente le schede di cui sopra, afferenti ad interventi conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara, opportunamente corredate da autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00 in cui venga riportato il Committente (denominazione e natura giuridica), l'oggetto (tipologia dei lavori), l'importo dei lavori, nonché il periodo di esecuzione.

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

- **N. 1 relazione illustrativa** redatta su massimo di **5 (cinque) facciate** (incluso il frontespizio ed esclusi gli allegati) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto di quanto previsto nella documentazione a base di gara. La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare la natura e consistenza dell'organigramma di commessa, dando evidenza della qualità, esperienza e numero di maestranze, eventuali consulenti e figure tecniche che saranno effettivamente impiegati nell'esecuzione delle opere del presente appalto, anche in funzione di specifici compiti attinenti, ad esempio, alla gestione ambientale del cantiere e alla risoluzione delle interferenze.

➤ **“CRITERIO B” CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata **“CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA”**, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.

La relazione tecnico - metodologica sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, dovrà essere redatta su massimo di **20 (venti) facciate** (incluso il frontespizio) in formato A4, con la scrittura in carattere Arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto di quanto previsto nella documentazione a base di gara. Non rientrano nel calcolo del suddetto numero massimo delle facciate eventuali certificazioni allegate dall'Operatore Economico.

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

A corredo della relazione sarà redatta la propria offerta di Gestione Informativa (**oGI**) sulla base del template allegato alla documentazione di gara e secondo quanto riportato nel relativo sub-criterio B.7.

Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

Nel caso di RT costituendi la relazione di cui al "criterio B" dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di RT costituiti la relazione di cui al "criterio B" potrà essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante della mandataria.

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati

➤ **"CRITERIO C" CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SOSTENIBILITA'**

Il Criterio C è di natura quali quantitativa e sarà dimostrato mediante una "Relazione sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e Sostenibilità" in cui si chiede di illustrare le tematiche indicate nei criteri di valutazione.

La relazione dovrà essere redatta su massimo di **10 (dieci) facciate** (incluso il frontespizio ed escluse le schede tecniche e le certificazioni) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto dei documenti preliminari di progettazione allegati, accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

Si precisa che non saranno conteggiate nel computo delle pagine gli allegati alla relazione illustrativa quali: certificati, attestati, schede tecniche atti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.

La relazione prodotta dal concorrente risultato Affidatario e presentata in fase di gara, relativa alla metodologia ed alle linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM all'esecuzione e gestione dell'opera integrerà il Capitolato tecnico per gli aspetti di dettaglio proposti, dovrà essere compatibile con il finanziamento programmato in quanto contrattualmente vincolante.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine e le battute eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La documentazione di offerta tecnica è sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste nel precedente punto 13.

Fermo quanto previsto al punto 29, si ricorda che è facoltà dei concorrenti allegare all'offerta copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice.

Qualora il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà precisare le motivazioni che giustificano in concreto la riservatezza delle parti oscurate, argomentando in modo approfondito e

congruo la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, senza limitarsi ad affermazioni indimostrate.

Nella comunicazione di aggiudicazione la Stazione Appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del codice. Tali decisioni potranno essere impugnate ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del codice l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione di cui sopra. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di inoltrare segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 13, del codice, nell'ipotesi di reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico inserisce a Sistema, nella **busta economica**, la documentazione che segue:

- a) **Offerta economica (generata dal sistema)^{3, 4} - da presentare a pena di esclusione**;
- b) I seguenti allegati correlati all'Offerta dell'OE
 - Quadro di raffronto comparativo tra quanto previsto a base di gara e quanto previsto/variato/aggiunto a seguito dell'offerta dell'OE, con evidenza, in apposita colonna, del/dei sub criteri a cui tale variazione/aggiunta si riferisce (non a pena di esclusione e non ai fini dell'attribuzione del punteggio).
 - Elenco prezzi e/o nuovi prezzi, contenenti tutte le descrizioni delle voci prezzi che costituiscono il computo metrico estimativo dell'offerta dell'operatore, *I prezzi introdotti come migliorie dovranno riportare il codice di tariffa NP MIGL. I prezzi delle lavorazioni aggiuntive dovranno essere quantificati nella loro reale entità e successivamente riportati a zero nel C.M.E* (non a pena di esclusione e non ai fini dell'attribuzione del punteggio).
 - Computo metrico comparativo ed estimativo, al netto del ribasso offerto dall'OE, in modo tale che il totale del computo metrico estimativo coincida con l'offerta dell'operatore, comprensivo delle eventuali migliorie offerte (non a pena di esclusione e non ai fini dell'attribuzione del punteggio).
 - Cronoprogramma dei lavori che descriva sinteticamente e coerentemente le attività dell'intervento, incluse le migliorie proposte nell'offerta dell'OE (non a pena di esclusione e non ai fini dell'attribuzione del punteggio);
- c) Il Consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice (non a pena di esclusione e non ai fini dell'attribuzione del punteggio).

³ I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

⁴ Tale documento è previsto a pena di esclusione.

L'offerta economica generata a sistema deve essere sottoscritta nelle modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi:

1. **ribasso percentuale sull'importo delle lavorazioni**, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e iva, pari a **€ 5.164.477,61**.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

2. la stima dei **costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza** sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
3. la stima dei costi della **manodopera**;

Ai sensi dell'art. 41, co. 14, del codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
A)	Professionalità, capacità ed esperienza del Concorrente	Schede e relazione descrittive	Valutazione qualitativa	Pa = 10
B)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica	Valutazione quali/quantitativa	Pb = 65
C)	Criteri Ambientali Minimi e Sostenibilità	Relazione tecnica	Valutazione quali/quantitativa	Pc = 10
D)	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori determinato mediante offerta unico ribasso	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pd = 15

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In merito ai contenuti dell'offerta tecnica, ed in particolare alle migliorie proposte dagli operatori economici, si specifica che:

Le proposte migliorative devono configurarsi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali del progetto esecutivo a base di gara senza necessità di acquisizione di ulteriori pareri da enti competenti, senza che l'appaltatore possa richiedere tempistiche differenti da quanto esplicitato nei documenti di gara;

Non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i costi relativi alla progettazione di dettaglio e alla realizzazione delle offerte contenute nella busta tecnica, che restano a carico dell'offerente. Pertanto, nel definire il ribasso offerto sull'importo a base d'asta, il concorrente deve tenere conto anche dei costi per le migliorie indicate nella propria offerta tecnica;

Le dichiarazioni, relazioni e contenuti dell'offerta tecnica diventeranno vincolanti per l'aggiudicatario in fase di realizzazione delle opere. Quanto offerto in sede di gara, qualora valutato positivamente e accettato dalla Stazione Appaltante, diventa oggetto di contratto. Pertanto, eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri e/o indennizzi in sede di esecuzione, né di maggiori tempi di esecuzione.

I contenuti della proposta dovranno essere coerenti con il progetto a base di gara, il Capitolato speciale d'appalto e le autorizzazioni/prescrizioni già ottenute.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come di seguito descritti:

OFFERTA TECNICA CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI				TOTALE CRITERIO
		PUNTI (D) Valutazione discrezionale	PUNTI (T) Valutazione tabellare			FATTORI PONDERALI
A	PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE					P _a =10
A.1	Esperienze maturate in esecuzione di lavori analoghi conclusi	P _{a.1} =	7	-	-	
A.2	Aspetti organizzativi - Qualità della struttura di impresa	P _{a.2} =	3	-	-	
B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					P _b =65
B.1	Aspetti organizzativi e proposte tecniche pertinenti la cantierizzazione	P _{b.1} =	22	-	-	

B.2	Proposte migliorative al progetto esecutivo a base di gara	$P_{b.2} =$	20	-	-	
B.3	Offerta sulla manutenzione delle opere	$P_{b.3} =$	8	-	-	
B.4	Gestione della comunicazione con la S.A.	$P_{b.4} =$	3	-	-	
B.5	Gestione della Comunicazione esterna	$P_{b.5} =$	2	-	-	
B.6	Proposta migliorativa relativa alla gestione digitale del cantiere 4D e 5D	$P_{b.6} =$	3	-	-	
B.7	Offerta di Gestione Informativa (oGI)	$P_{b.7} =$	5	-	-	
B.8	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere	-	-	$T_{b.8} =$	2	
C	CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SOSTENIBILITA'					$P_c = 10$
C.1	Gestione e riduzione dell'impatto ambientale del cantiere ed Ottimizzazione delle risorse utilizzate	$P_{c.1} =$	4	-	-	
C.2	Sistema di gestione ambientale	-	-	$T_{c.2} =$	3	
C.3	Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	-	-	$T_{c.3} =$	3	
TOTALE						$P_{a,b,c} = 85$

CRITERIO "A" - PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE ($P_a = \text{max } 10 \text{ Punti}$)

Il Criterio A "Professionalità, capacità ed esperienza del concorrente" consente alla S.A. di valutare le esperienze maturate dall'Operatore economico in ambito di lavori simili eseguiti, conclusi e positivamente collaudati, nonché la sua struttura organizzativa in termini di qualità ed affidabilità. Il Criterio A si articola in 2 sub-criteri.

A.1 - Esperienze maturate in esecuzione di lavori analoghi conclusi ($P_{a.1} = \text{max } 7 \text{ Punti}$)

L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita proponendo un massimo di **tre interventi realizzati di adeguamento sismico** comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte strutturali adottate e per tipologia edilizia a quello oggetto della presente procedura e **con particolare riferimento all'organizzazione adottata per l'esecuzione delle fasi esecutive strutturali e complessivamente per la gestione del cantiere.**

Saranno valutati positivamente:

- **i lavori di adeguamento sismico svolti, con particolare riferimento alla categoria e al grado di complessità simili a quello oggetto del presente affidamento, sulle strutture di edifici di Pubblica Sicurezza in esercizio ed in special modo quelli relativi alla classe d'uso IV.**
- gli aspetti organizzativi che hanno garantito il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza dell'edificio e la migliore salvaguardia degli organismi costruttivi oggetto dell'intervento presentato;
- applicazione ed utilizzo della metodologia BIM in fase esecutiva, con valutazione degli aspetti di definizione e dettaglio degli elaborati e dell'Opera digitale as-built
- il rispetto o riduzione dei tempi di esecuzione in relazione al cronoprogramma di progetto, l'uso del personale in termini di uomini/giorno nonché le attrezzature impiegate.
- il rispetto ovvero il miglioramento dei criteri ambientali minimi (CAM) vigenti al momento della realizzazione dell'opera, sia in fase di cantierizzazione che nelle successive fasi di gestione e manutenzione dell'edificio;
- eventuale ottenimento di certificazione volontaria dell'edificio oggetto di intervento secondo uno dei protocolli di sostenibilità ambientale (ad es.: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well, ecc)

A.2 - Aspetti organizzativi - Qualità della struttura di impresa ($P_{a.2}$ = Max 3 Punti)

L'O.E. dovrà illustrare nel dettaglio e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, la natura e consistenza dell'organigramma di commessa, dando evidenza della qualità, esperienza e numero di maestranze, eventuali consulenti e figure tecniche che saranno effettivamente impiegati nell'esecuzione delle opere del presente appalto, adeguati alla tipologia ed al valore dell'appalto, anche in funzione di specifici compiti attinenti, ad esempio, alla gestione ambientale del cantiere e alla risoluzione delle interferenze ed alla gestione degli aspetti delle lavorazioni adeguamento sismico sui immobili nei quali è garantita la continuità operativa della dell'utilizzatore, con utilizzo di maestranze qualificate.

Il Concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e presentare la sua miglior proposta sulla organizzazione e qualificazione del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori (adeguato alla tipologia e valore delle opere).

I contenuti della proposta dovranno essere rispondenti alle peculiarità del progetto esecutivo a base di gara e dovranno esplicitare i seguenti aspetti:

- 1) sistemi e procedure di project management del processo di gestione e conduzione del cantiere che s'intendono adottare, anche in relazione alla gestione dei rapporti con sub-appaltatori e/o sub-fornitori, alla comunicazione efficace con la Stazione appaltante, la DL, CSE, la commissione di collaudo, ecc., nonché al rispetto della qualità e dei tempi contrattuali;
- 2) Project Management Office (PMO), riferito all'unità produttiva cantiere, ovvero la struttura organizzativa che, occupandosi della gestione globale della commessa, assicuri il perseguimento degli obiettivi attesi dalla Stazione appaltante, in termini di qualità, tempestività sostenibilità ed economicità. La struttura operativa minima, composta da professionalità multidisciplinari necessarie per l'appalto, dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure (che possono anche coincidere con la medesima persona):
 - Project Manager (Responsabile dell'Appalto per conto dell'Appaltatore)

- Project Controller (Responsabile del Controllo della pianificazione e del Cronoprogramma delle opere)
- Direttore tecnico di cantiere
- Direttore di cantiere
- Responsabile del controllo qualità forniture e lavorazioni
- Responsabile della tenuta della contabilità
- Responsabile dell'attuazione delle misure di salute e sicurezza

3) WBS (Work Breakdown Structure) di cantiere, ovvero rappresentazione (grafica) della scomposizione analitica dei lavori in aree omogenee, con livello di dettaglio che il Concorrente riterrà più opportuno in funzione della complessità del progetto, senza però alterare la sequenza temporale degli interventi da effettuarsi sui vari immobili.

4) personale tecnico impiegato in cantiere, con specifica esperienza e competenza nell'utilizzo di tecniche e materiali per il miglioramento delle caratteristiche (statiche, sismiche, termiche, antincendio) degli elementi costruttivi;

5) politiche e azioni di wellbeing che l'Operatore economico mette in atto (ovvero si impegna formalmente a mettere in atto) per migliorare il benessere psico fisico del lavoratore, agendo sui fabbisogni di tipo sociale, finanziario e professionale.

Per una migliore comprensione della proposta si richiede di articolare il capitolo della relazione riguardate il presente sub-criterio in cinque punti, uno per ciascun aspetto da trattare, e comunque nel rispetto della estensione massima consentita.

È richiesta la presentazione dei c.v. (esclusi dal conteggio delle pagine e da allegarsi per competenza in calce a ciascuno dei paragrafi in cui si richiede l'indicazione di figure professionali) delle figure manageriali e tecniche che si intende impiegare per l'esecuzione dei lavori. Si precisa che la presentazione dei C.V. costituisce elemento di valutazione da parte della Commissione circa l'affidabilità della proposta tecnica, con riferimento ai precedenti punti 2 e 4.

La Commissione baserà la propria valutazione sulla pertinenza, esaustività, ampiezza e qualità della proposta rispetto agli elementi sopra indicati (processi, organizzazione e qualificazione) e comunque con riguardo alle finalità di ottimizzazione gestionale proprie del sub-criterio.

CRITERIO “B” - CARATTERISTICHE TECNICO-METODOLOGICHE DELL’OFFERTA: (P_b = max 65 PUNTI)

Il Criterio B “caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta” consente alla S.A. di valutare quale sia la migliore offerta con riferimento all’approccio metodologico proposto nonché alla struttura tecnico – organizzativa prevista, garanzia di qualità nell’attuazione dell’intervento. Il Criterio B si articola in 7 sub-criteri.

B.1 – Aspetti organizzativi e proposte tecniche pertinenti la cantierizzazione: ($P_{b.1}$ = Max 22 punti)

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una proposta dettagliata sulla gestione della fase esecutiva del cantiere, focalizzata sull'organizzazione temporale e operativa delle lavorazioni. L'obiettivo principale è minimizzare l'impatto del cantiere sul contesto urbano circostante, ottimizzando al contempo i tempi di realizzazione.

A tal fine, si chiarisce che il requisito principale dell'intera proposta è la garanzia della totale e costante continuità operativa degli uffici presenti nel complesso di fabbricati. Tutte le soluzioni

organizzative e cantieristiche presentate dovranno essere strutturate in modo da non interferire con le attività lavorative, assicurando la piena funzionalità della struttura per tutta la durata dell'appalto.

L'O.E. dovrà relazionare circa le modalità di gestione della fase esecutiva del cantiere, descrivendo l'organizzazione e la logistica proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative, avanzando soluzioni che garantiscano di ottimizzare i tempi delle lavorazioni, anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative e di massimizzare la sicurezza dei lavoratori in cantiere in strutture di Pubblica Sicurezza in esercizio.

Saranno valutate positivamente:

- **la capacità di conseguire una riduzione dell'impatto ambientale determinato dal cantiere, soprattutto con riferimento al regolare svolgimento delle attività lavorative all'interno delle strutture, minimizzando il livello di disturbo alle attività antropiche attraverso l'utilizzo, a titolo meramente esemplificativo, di mezzi d'opera a basse emissioni, e/o alimentazioni ecologiche, di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata.**
- **la capacità di conseguire, ad esempio con opportuno sistema della gestione organizzativa del cantiere, una riduzione del rischio di infortuni, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di sicurezza e Coordinamento;**
- **la capacità di conseguire soluzioni tecniche alternative nelle aree e nei locali di particolare criticità operativa individuati nel PSC nelle tavole interferenze;**
- **il miglioramento dei servizi di facchinaggio e di trasporto delle suppellettili per la liberazione dei locali finalizzati all'esecuzione dei lavori, avendo cura di illustrare le ulteriori risorse e le attrezzature che si intende mettere a disposizione per l'esecuzione dei servizi;**
- proposte per l'ottimizzazione del ciclo di produzione in cantiere connesso all'approvvigionamento dei materiali e dei componenti da impiegare;
- proposte volte a minimizzare gli impatti sulle vie di accesso alle aree di cantiere (accesso carrabile da Via Palatucci e Via Vado del Tufo) e all'esterno delle stesse;
- l'impiego di strumenti tali da garantire una maggiore capacità per monitorare l'avanzamento dell'opera e per il rispetto dei tempi contrattuali.
- l'introduzione di un sistema di monitoraggio (ambientale, strutturale, etc.) degli effetti del cantiere e delle connesse lavorazioni rispetto alle condizioni dell'edificio al contorno dell'immobile oggetto di intervento;
- soluzioni ed accorgimenti tecnici mirati alla ottimizzazione, rapidità di esecuzione e miglioramento della sicurezza delle varie attività/operazioni di cantiere;
- mantenimento del decoro generale del cantiere, mitigazione del suo impatto visivo (anche attraverso speciali trattamenti della recinzione di cantiere e dei ponteggi).

È richiesta la presentazione di un elaborato grafico "progetto di cantierizzazione" (in scala adeguata, formato max A2, da allegarsi in calce al capitolo ed escluso dal conteggio delle pagine) in cui sia rappresentato il layout di cantiere con le soluzioni migliorative proposte che dovranno essere coerenti al progetto posto a base di gara, alle descrizioni e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e del PSC.

Resta inteso che la presentazione di tali proposte in sede di gara d'appalto, risulterà vincolante per l'impresa aggiudicataria in fase di esecuzione dell'opera, fatti salvi ulteriori miglioramenti della Sicurezza del cantiere che si dovessero rendere necessari durante il corso dei lavori, secondo quanto potrà valutare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e/o il Direttore dei Lavori nonché del RSPP della Polizia di Stato. In ogni caso nessuna modifica/miglioria proposta in sede di offerta tecnica dal Concorrente potrà comportare maggiori oneri per la Stazione appaltante.

B.2 - Proposte migliorative al progetto esecutivo a base di gara ($P_{b,2}$ = Max 20 Punti)

L'O.E. descriverà le proposte progettuali migliorative che non dovranno comportare modifiche al progetto che implicino la necessità di acquisire nuovi pareri dagli organi competenti, che dovranno tener conto delle esigenze della committenza e quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui viene inserita l'opera da realizzare, compatibili con il progetto esecutivo validato e nel rispetto dell'importo complessivo riportato nel quadro economico dello stesso.

Le migliorie potranno riguardare:

- l'introduzione di sistemi tecnologici e costruttivi migliorativi rispetto a quelli previsti nel progetto esecutivo che garantiscano livelli prestazionali superiori a quello del progetto a base di gara e che consentano un'accelerazione dei tempi di realizzazione dell'opera, fermo restando l'invariabilità dei costi e che non dovranno comportare varianti al progetto strutturale ed alle autorizzazioni già acquisite;
- l'introduzione di soluzioni tecnologiche finalizzate ad incrementare la durabilità ed ottimizzare la manutenzione delle carpenterie ed elementi metallici a vista (scale, recinzioni, parapetti, rivestimenti, etc.).

Si precisa inoltre che i costi per l'esecuzione delle migliorie, sono interamente a carico dell'O.E. e non potranno costituire un costo aggiuntivo per la S.A. non solo in termini di costo di prodotti/lavorazioni ma anche relativamente alle ricadute progettuali, logistiche, esecutive e di sicurezza ai fini della realizzazione a perfetta regola d'arte dell'Opera. Per la valutazione dell'offerta migliorativa si terrà conto di quanto riportato nelle schede, nella relazione e nelle corrispondenti descrizioni delle categorie di lavorazioni indicate.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando maggiormente quella che, in coerenza con i contenuti del progetto esecutivo, permetterà di raggiungere un miglioramento delle prestazioni tecniche e/o estetiche, nel rispetto delle caratteristiche del compendio e dei tempi di esecuzione previsti, con particolare riferimento alle componenti indicate ai punti sopra riportati. La Commissione baserà la propria valutazione sulla pertinenza delle soluzioni proposte con le specifiche progettuali, le componenti, i materiali e gli altri elementi tecnico-realizzativi, nonché sul tangibile miglioramento definito non attraverso descrizioni generiche ma da parametri oggettivi, misurabili e comparabili rispetto a quelli previsti in progetto, da valutarsi anche in funzione dell'eshaustività delle informazioni fornite con riguardo alle finalità insite nel criterio. Sarà anche valutata l'incidenza quantitativa dei materiali/elementi su cui si propone la miglioria.

B.3 - Offerta sulla manutenzione delle opere ($P_{b,3}$ = Max 8 Punti)

L'O.E. dovrà relazionare circa le modalità di gestione e manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori con l'obiettivo del miglioramento della manutenibilità, manutenzione e conservazione dell'opera:

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una Relazione contenente le proposte di miglioramento della manutenibilità, manutenzione e conservazione dell'opera, con riferimento ai seguenti criteri motivazionali:

- Sistemi e servizi di gestione, verifica e controllo;
- Monitoraggio strutturale, architettonico ed impiantistico;
- Manutenzione degli impianti tecnologici;
- Manutenzione delle componenti edili (architettoniche e strutturali);
- Soluzioni ed accorgimenti tecnici volti ad una riduzione degli oneri manutentivi;
- Tempistica della manutenzione.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione apprezzerà maggiormente, da parte dell'operatore economico, le proposte che consentano una maggiore durabilità dell'opera (conservazione dell'opera), una riduzione dei tempi e costi di manutenzione, una capacità predittiva ed informatizzata degli interventi di manutentivi, congiuntamente all'assistenza da parte dell'operatore economico stesso per la manutenzione, per il maggior arco temporale offerto, anche al fine di formare i manutentori della P.A. utilizzatrice a seguito della consegna dell'opera post collaudo, con particolare preferenza all'offerta che, nel rispetto dei contenuti minimi sopra descritti, garantisca le migliori condizioni di assistenza tecnica e di manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori da **mettere a disposizione dell'Agenzia da parte del concorrente**.

Le proposte migliorative relative all'Assistenza tecnica e manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori dovranno in ogni caso essere rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed alle autorizzazioni e prescrizioni già emanate ed ottenute dagli enti competenti, senza vanificare le stesse, nonché al piano di manutenzione dell'opera.

B.4 - Gestione della comunicazione con la S.A. (P_{b.4} = Max 3 punti)

Data l'importanza dell'opera, si prevede che saranno organizzati incontri istituzionali con l'Amministrazione utilizzatrice, con gli enti pubblici coinvolti, sia nella fase di avvio dei lavori che in fase realizzativa, finalizzati alla condivisione delle strategie progettuali ed esecutive.

Nella proposta i concorrenti dovranno specificare:

- i sistemi e le procedure di project management dell'intero processo realizzativo;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, i processi di coordinamento con i sub-appaltatori e/o sub fornitori, e tra mandataria-mandanti in caso di RTI, e le metodologie e/o strategie da adottare per un ordinato, regolare, puntuale e tempestivo svolgimento dei lavori secondo il cronoprogramma a base di gara, in un efficace e collaborativo rapporto con il RUP, il DL e il CSE;
- l'iter realizzativo di una campagna fotografica dei luoghi durante tutte le fasi di lavoro, in particolare durante le opere di demolizione e rimozioni.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio la commissione apprezzerà maggiormente la professionalità e la qualificazione aziendale in merito ai seguenti aspetti:

- le modalità operative di gestione dei rapporti operativi con subappaltatori e/o sub-fornitori al fine di evitare/mitigare il rischio di interferenze e rallentamenti dell'esecuzione;
- le modalità di comunicazione, attraverso la redazione di un piano di comunicazione per la fase di esecuzione, con la Stazione appaltante, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore alla Sicurezza e l'RSPP dell'Amministrazione Usuarie, anche attraverso nuovi strumenti interattivi e tecnologie per la pianificazione e l'attuazione delle attività di coordinamento;

- le modalità di esecuzione e di attuazione della campagna fotografica dei luoghi durante tutte le fasi di lavoro (a stato di avanzamento lavori), con particolare riguardo alle porzioni storiche dell'immobile per le quali sarà necessario ripercorrere tutte le fasi di lavorazione. Sarà valutata positivamente la proposta che contengano un sistema di condivisione in cloud con DL e SA con aggiornamento a cadenza almeno settimanale delle fotografie dello stato di avanzamento del cantiere.

B.5 - Gestione della comunicazione esterna ($P_{b.5}$ = Max 2 punti)

Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e proporre la migliore proposta di un piano di comunicazione e la capacità di implementarlo, di pari passo con lo sviluppo e le fasi esecutive, al fine di identificare l'intervento ed il cantiere stesso, non come interferenza ed elemento estraneo al contesto sociale, ma come occasione di mobilitazione, connettore di energie, approfondimento della conoscenza dei Beni di proprietà dello Stato e oggetto di interesse da parte dell'utenza.

Il piano proposto dovrà essere predisposto ed attuato a cura e spese dell'appaltatore.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la commissione apprezzerà maggiormente, da parte dell'operatore economico, la descrizione efficace delle seguenti tematiche:

- modalità di condivisione/rappresentazione che si intendono utilizzare, in situ e in altri contesti, calibrate rispetto al contesto divulgativo per una efficace comunicazione multicanale e multilivello, capace di coinvolgere tutti i target in relazione alle specifiche e differenti caratteristiche dei destinatari, anche attraverso canali quali stampa, tv, radio, web, social, ecc.;
- indicazione di quali strumenti digitali, software e hardware, nonché dei dispositivi tecnologici che saranno utilizzati, per la rappresentazione/divulgazione delle fasi esecutive e per rendere partecipato il percorso di esecuzione lavori;
- capacità divulgativa rivolta a stakeholders, ed in particolare agli enti, cittadini, associazioni e/o altri soggetti interessati, pubblici o privati;
- metodi di comunicazione messi in atto per la mitigazione dell'impatto visivo di cantiere, che garantiscano il decoro generale del cantiere durante tutta la sua durata, anche attraverso una progettazione delle strutture di delimitazione per la mitigazione del cantiere, apparati descrittivi finalizzati a conoscere la storia del bene.

Nell'ambito del programma di divulgazione del cantiere, il concorrente potrà indicare il tipo di portale digitale di condivisione di tutta la documentazione relativa all'andamento dei lavori.

B.6 – Proposta migliorativa relativa alla gestione digitale del cantiere 4D e 5D ($P_{b.6}$ = Max 3 punti)

Con il sub criterio in questione, la Stazione Appaltante intende valutare l'O.E. che proporrà soluzioni per la gestione informatizzata dei tempi (4D) e dei costi (5D) del cantiere, al fine di ridurre le interferenze, di minimizzare le varianti in corso d'opera, di ottimizzare il cronoprogramma.

In particolare, il concorrente illustrerà come intende aggiornare e implementare il modello BIM in corso d'opera, producendo soluzioni per la gestione informatizzata dei tempi (4D) e dei costi (5D) del cantiere, al fine di ridurre le interferenze, di minimizzare le varianti in corso d'opera e di ottimizzare il cronoprogramma.

Per quanto attiene alla gestione informativa dei tempi (4D), in particolare, sarà valutato positivamente l'adozione di un idoneo flusso di lavoro e l'utilizzo di strumenti di pianificazione e programmazione del cantiere che consentano, secondo standard interoperabili, di legare le singole voci di costo al cronoprogramma. Questo potrà consentire, a titolo esemplificativo, di visualizzare un

modello virtuale dell'intero processo costruttivo al fine di ottimizzarne i tempi, verificare in anticipo eventuali sovrapposizioni critiche, analizzare e valutare scenari differenti.

Tali strumenti consentiranno a tutti gli attori coinvolti di condividere in tempo reale le informazioni salienti riguardanti le lavorazioni. Saranno valutate positivamente le offerte che consentiranno una flessibilità di accesso multi-dispositivo (desktop, mobile, web, mixed reality, tablet, ecc), interoperabilità dei formati e facilità di utilizzo.

Per quanto attiene alla gestione informativa dei costi (5D), in particolare, sarà valutato positivamente l'adozione di un idoneo flusso di lavoro e l'utilizzo di strumenti di controllo dei costi e della contabilità di cantiere, che consentano, secondo standard interoperabili, di estrapolare le quantità direttamente dai modelli tramite Quantity Take-off e legare tali quantità ai costi. Tali operazioni consentiranno di monitorare in tempo reale l'andamento dei costi, evidenziare eventuali scostamenti tra la contabilità di progetto e quella effettiva, nonché estrapolare direttamente gli stati di avanzamento dei lavori.

La Commissione attribuirà il punteggio premiante, tenendo conto di quanto contenuto nel paragrafo della relazione unica, con particolare preferenza alle offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio la:

- gestione digitalizzata dei tempi (4D): in termini di ottimizzazione dei tempi di esecuzione, interoperabilità, flessibilità di accesso, facilità di utilizzo;
- gestione digitalizzata dei costi (5D): in termini di ottimizzazione della contabilità di cantiere, interoperabilità, flessibilità di accesso, facilità di utilizzo.

B.7 - Proposta di offerta di Gestione Informativa (OGI) ($P_{b.6}$ = Max 5 Punti)

L'O.E. compilerà il template offerta di Gestione informativa messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, e non dovrà discostarsi dalle indicazioni fornite dal template, dalle BIMMS (Method Statement - Linee Guida per la Produzione Informativa e Allegati) e dalle BIMSM (Specifica Metodologica Restituzione As-Built), anche implementandolo laddove necessario, con specifico riferimento alla fase di esecuzione e della redazione degli as-built, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:

- ruoli
- processi
- metodologie di modellazione, coordinamento e verifica
- contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale
- la modalità di interoperabilità del modello BIM, con applicativi gestionali del ciclo di vita dell'opera realizzata, con particolare riguardo alla manutenzione della stessa.

Il Concorrente dovrà inoltre indicare il nominativo del Responsabile BIM lavori che gestirà il processo digitale in corso di esecuzione e la restituzione dell'AS-BUILT finale, che abbia le necessarie competenze, allegandone il c.v. Tale figura fa parte del gruppo di lavoro e dovrà essere un tecnico munito di laurea (Triennale, Specialistica o Quinquennale) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure munito di Diploma di Geometra, Perito Industriale o diploma equipollente, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, dotato di specifiche competenze.

Il template di Offerta di Gestione Informativa dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

L' Offerta di Gestione Informativa, compilata in tutte le sue parti, non dovrà superare 35 facciate inclusi eventuali allegati si specifica che nel novero delle pagine è compreso anche il CV.

L'Agenzia del Demanio considera fondamentale il Modello informativo e pone particolare importanza alla qualità grafica ed informativa delle rappresentazioni 2D e 3D estratte da esso. Questi elaborati, su supporto cartaceo e digitale devono descrivere in modo completo ogni parte, dettaglio e componente dell'opera. Lo scopo è garantire una comprensione immediata e precisa di tutti i processi lavorativi ed esecutivi. In particolare, si rende necessario che gli elaborati garantiscano che ogni singola lavorazione e l'insieme delle lavorazioni, tutte, siano realizzate secondo la rispondenza alle norme, generali e di dettaglio, e nel pieno rispetto della regola dell'arte, in maniera tale da avere le informazioni necessarie alla gestione del 4D e 5D del cantiere.

B.8 - Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere ($T_{b,7} = 2$ Punti)

Tale criterio premiale applicabile, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., valuterà l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere da parte degli O.E. impegnati nella fase di esecuzione dei lavori e sarà comprovata dal possesso della **certificazione della parità di genere** (ai sensi della UNI/PdR 125) di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Sarà assegnato il punteggio previsto al concorrente, che presenterà la certificazione in corso di validità della parità di genere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, che operi sulla base della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

N.B. La certificazione dovrà essere prodotta dall'impresa esecutrice dei lavori; in caso di raggruppamento tra più imprese, la certificazione richiesta potrà essere posseduta indifferente dalla mandataria, ovvero da una delle mandanti, esecutrici dei lavori.

CRITERIO "C" - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SOSTENIBILITA' - ($P_c = \text{max } 10$ Punti)

Il Criterio C "CRITERI AMBIENTALI MINIMI e SOSTENIBILITÀ" consente alla S.A. di valutare quale sia la migliore offerta in termini di sostenibilità ambientale in fase realizzativa dell'intervento.

L'Operatore economico concorrente dovrà presentare una Relazione secondo quanto di seguito descritto, contenente le proposte di miglioramento prestazionale rispetto a quanto richiesto dai D.M. sui Criteri Ambientali Minimi nonché a proposte di prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale con riferimento ai seguenti criteri premianti:

C.1 - Gestione e riduzione dell'impatto ambientale del cantiere ed ottimizzazione delle risorse utilizzate ($P_{c,1} = \text{Max } 4$ punti).

Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione del cantiere, descrivendone i processi e metodi di esecuzione, mezzi e attrezzature utilizzati, al fine di contenere il disagio ambientale e ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni, inoltre dovrà illustrare le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche.

Criterio di valutazione:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente anche in riferimento a quanto dettagliato nel progetto esecutivo in merito alle specifiche tecniche progettuali minime relative al cantiere in particolare, l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza alle specifiche suindicate evidenziando:

- le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici;

- la massimizzazione dell'utilizzo di beni (materiali, forniture, etc.) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego;
- l'utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche;
- l'utilizzo di automezzi ad alimentazioni elettrica.

Saranno, inoltre, valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, nonché la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno attuate per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.

Andrà indicato l'elenco degli automezzi, con l'indicazione dello standard di emissione e del tipo di alimentazione. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti.

C.2 - Sistema di gestione ambientale ($T_{c.2}$ = Max 3 punti).

Criterio CAM 3.2.1 - Sistemi di gestione ambientale delle imprese

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Criterio di valutazione:

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.). È attribuito un punteggio pari a "1" se l'operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001. È attribuito un punteggio pari a "2", se l'operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. È attribuito un punteggio pari a "3" se l'operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni.

C.3 - Prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione ($T_{c.3}$ = Max 3 punti).

Criterio C.A.M. 3.2.7 Prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione.

Sarà attribuito un punteggio premiale all'Operatore Economico che proponga la sostituzione di uno o più prodotti da costruzione previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi equivalenti prestazioni tecniche, ma caratterizzati da migliori prestazioni ambientali.

La proposta migliorativa potrà riguardare **un massimo di due prodotti per ciascuna tipologia** tra quelle di seguito elencate:

1. Cemento;
2. Alluminio;
3. Ferro e acciaio;
4. Materie plastiche in forma primaria

Criteri di valutazione

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio in funzione della proposta migliorativa offerta, attribuendo un punteggio in base ai prodotti da costruzione oggetto di miglioramento della prestazione ambientale:

- nessun prodotto oggetto di miglioramento0 punti;
- n.1 prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale1 punti;
- almeno n.3 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale2 punti;
- almeno n.5 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale3 punti.

Per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi la Relazione tecnica dovrà contenere una specifica sezione relativa al sub-criterio C.3 nella quale, in maniera tabellare, per ogni prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale, saranno indicate:

1. tipologia di prodotto;
2. evidenza della voce di computo a cui si fa riferimento nel progetto, evidenziando unità di misura, quantità di materiale presente nel computo di progetto e percentuale di impiego del materiale in base all'importo lavori complessivo posto a base gara;
3. prestazione ambientale del prodotto secondo progetto esecutivo posto a base gara;
4. prestazione ambientale del prodotto offerto in sede di gara;
5. La comprova delle prestazioni del prodotto offerto dovrà essere fornita mediante l'evidenziazione, all'interno delle schede tecniche e delle relative certificazioni, degli elementi attestanti le caratteristiche migliorative proposte, con particolare riferimento agli aspetti che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali rispetto al prodotto previsto nel progetto posto a base di gara.

Per una migliore comprensione della proposta si richiede di articolare il capitolo della relazione riguardate il presente criterio in tre paragrafi, uno per ciascun aspetto da trattare.

In particolare, per la trattazione del criterio C la relazione conterrà:

- una sezione descrittiva per il sub criterio C.1;
- una sezione per il sub criterio C.2 con allegate le specifiche certificazioni;
- una sezione per il sub criterio C.3, allegando inoltre le schede tecniche e le certificazioni dei materiali proposti.

Ai fini della valutazione la Commissione baserà la propria valutazione sulla pertinenza, esaustività, ampiezza e qualità della proposta rispetto agli elementi sopra indicati e comunque con riguardo alle finalità di miglioramento proprie dei sub-criteri.

Le schede tecniche e le certificazioni, per i sub criteri C.2 e C.4, non saranno considerate nel conteggio delle pagine.

Le proposte migliorative relative ai CAM sopra indicati dovranno in ogni caso essere rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto nonché alle autorizzazioni e prescrizioni già emanate ed ottenute dagli enti competenti, senza vanificare le stesse.

L'Offerta Tecnica non può: rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza; comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

N.B. Le soluzioni proposte relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica

risultano vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente. Si precisa che le soluzioni e proposte migliorative dovranno integrarsi con le opere e gli elementi esistenti. Nessuna finalità del progetto può essere cambiata in sede di offerta tecnica. Le proposte migliorative dovranno in ogni caso essere rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed alle autorizzazioni e prescrizioni già emanate ed ottenute dagli enti competenti, senza vanificare le stesse, nonché al piano di manutenzione dell'opera.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – 15 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale da applicarsi al solo importo per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza. Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, a seguito dell'applicazione del ribasso, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione.

Il punteggio relativo agli importi ribassati offerti verrà calcolato sulla base del peso contenuto nella tabella di seguito:

CRITERIO D	PESO MAX
Ribasso percentuale unico sui lavori	$P_d = 15$

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre, non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A_{1,i} * P_{a1} + A_{2,i} * P_{a2} + B_{1,i} * P_{b1} + B_{2,i} * P_{b2} + B_{3,i} * P_{b3} + B_{4,i} * P_{b4} + B_{5,i} * P_{b5} + B_{6,i} * P_{b6} + B_{7,i} * P_{b7} + T_{b8,i} + C_{1,i} * P_{c1} + T_{c2,i} + T_{c3,i} + D_i * P_d$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- i è l'offerta i-esima;
- $A_{1,i}$, $A_{2,i}$, $B_{1,i}$, $B_{2,i}$, $B_{3,i}$, $B_{4,i}$, $B_{5,i}$, $B_{6,i}$, $B_{7,i}$, $C_{1,i}$, D_i , sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- P_{a1} , P_{a2} , P_{b1} , P_{b2} , P_{b3} , P_{b4} , P_{b5} , P_{b6} , P_{b7} , P_{c1} , P_d sono i fattori ponderali dei pesi e dei sub pesi rispondenti ai vari criteri e sub criteri di cui alle tabelle precedenti;
- $T_{b8,i}$, $T_{c2,i}$, $T_{c3,i}$ è il punteggio di tipo tabellare dei relativi sub-criteri già espressi in valore assoluto (indicato nelle colonne "Punti Quantitativi (T)" delle tabelle precedenti) attribuiti al concorrente i-esimo.

19.1 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

I coefficienti $A_{1,i}$, $A_{2,i}$, $B_{1,i}$, $B_{2,i}$, $B_{3,i}$, $B_{4,i}$, $B_{5,i}$, $B_{6,i}$, $B_{7,i}$, $C_{1,i}$ relativi rispettivamente ai criteri di valutazione A.1), A.2), B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7), C.1) della precedente tabella, ogni

commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, un coefficiente variabile tra 0 e 1, tra quelli di seguito elencati.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così avverrà sulla base di un giudizio discrezionale espresso sulla seguente scala di valutazione:

- coefficiente 0,00 - la soluzione proposta denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative, propone aspetti inadeguati e/o senza alcuna miglioria di interesse rispetto al criterio in esame;
- coefficiente 0,20 - la soluzione proposta individua singoli elementi di interesse introducendo aspetti migliorativi, ma marginali rispetto al criterio in esame;
- coefficiente 0,40 - la soluzione proposta individua alcuni elementi di interesse introducendo aspetti migliorativi agli elementi principali del criterio in esame;
- coefficiente 0,60 - la soluzione proposta individua elementi pertinenti e di interesse, sensibilmente migliorativi per l'assetto generale del criterio in esame;
- coefficiente 0,80 - la soluzione proposta individua diversi elementi pertinenti, di interesse e di livello significativo, tali da determinare un importante miglioramento del criterio in esame;
- il coefficiente 1,00 - la soluzione proposta risulta completamente adeguata introduce inoltre una serie di aspetti innovativi ed organici tali determinare un sistematico e ottimale miglioramento del criterio in esame

Successivamente, si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando su tale valore le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, ottenendo i coefficienti $A_{1,i}$, $A_{2,i}$, $B_{1,i}$, $B_{2,i}$, $B_{3,i}$, $B_{4,i}$, $B_{5,i}$, $B_{6,i}$, $B_{7,i}$, $C_{1,i}$ definitivi per il concorrente i-esimo.

19.2 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI TABELLARI DELLE OFFERTE

Per l'attribuzione dei punteggi di natura tabellare $T_{b8,i}$, $T_{c2,i}$, $T_{c3,i}$ la Commissione assegnerà il relativo punteggio, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, attribuendo i seguenti punteggi ai relativi sub-criteri:

- $B_{8,i}$: 2 (due) punti in presenza di una idonea certificazione in corso di validità della parità di genere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, che operi sulla base della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
- $C_{2,i}$: 1 (uno) punto, se l'operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001; 2 (due) punti, se l'operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009; 3 (tre) punti, se l'operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni
- $C_{3,i}$: 0 (zero) punti, in caso di nessun prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale; 1 (uno) punto, in caso di presenza di n.1 prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale; 2 (due) punti, in caso di presenza almeno n.3 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale; 3 (tre) punti, in caso di presenza almeno n.5 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale.

19.3 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Ai fini della determinazione dei coefficienti D_i e E_i relativi agli elementi di valutazione D) ed E) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule:

Offerta Economica (D):

È attribuito all'elemento economico un coefficiente D_i , variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$D_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

D_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0.4$ (scelto dalla SA).

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Il punteggio da assegnare al concorrente i-esimo sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente D_i per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta ha luogo il giorno **10/09/2026 alle ore 15:00** salvo diversa comunicazione dalla Stazione Appaltante trasmessa Piattaforma.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo verifica documentazione amministrativa.

22. Verifica Contributo ANAC

Il RUP procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione procede poi all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sette giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta migliorativa. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo comunicazioni.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare al par. 18.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con le modalità previste dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità alla presente disciplina della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'allegato I.01:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto rispetto la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 01 concorrenti, sorteggiati, presso la sede della di Roma, via Piacenza n. 3, il giorno e l'ora successivamente comunicati dalla stazione appaltante nelle modalità indicate al paragrafo relativo alle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad

esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/>

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it. Si allega, al riguardo, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A unitamente alla domanda di partecipazione.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque

classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

**Il Direttore Regionale
Maria Brizzo**

VISTO
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Rocco

Allegati al disciplinare

1. domanda di partecipazione;
 2. documento di gara unico europeo (DGUE);
 3. dichiarazione integrativa con informativa privacy;
 4. patto d'integrità;
 5. schema di contratto;
 6. Dichiarazione Antimafia;
 7. Consenso FVOE;
 8. Manifestazione d'interesse alla rettifica dell'offerta;
 - 8.1 Rettifica dell'offerta;
 9. BIMSO - Specifica Operativa - Template di Offerta di Gestione Informativa: FRB1053-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001.
- capitolato speciale d'appalto e relativo allegato Indicazioni per CSA lavori: Restituzione As Built – FRB1053-ADD-INDICACSA-XX-SO-Z-A0000;
 - progetto esecutivo;
 - BIMSM – Specifica Metodologica Restituzione As Built – FRB1053-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001;
 - BIMMS – Method Statement e Allegati: FRB1053-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001.